

מסורת הש"ס

(א) נבשלתמות פ' אחרי ס' 15
איתא רב הונא(, ב) ב"ב דף פח: (ג) עירובין כא: (ד) נע"י פסחים יא. ומי"ש שם על הגליון(, ט) נ"מ"ק ה:, י) נמס' ד"א פ"א ע"ש(, י) ונדבירא כה(, ט) נדהאל רש"ש(, ט) ויקרא יח(, י) נביאה כט(, י) דף כא: ט וקבלת יב(, ט) ס"פא הגדילא(, ט) ובמדבר י(, ט) ויקרא יח(, ט) נע"צ(, ט) ויקרא יח(, ט) ויקרא יח(, ק) ודף נד: (ר) במ"א: אט, ויכ"ה בדקדוק חזק כהה ס"פא ומסיים ובתה מותרת לו, ט) ובמסכת דרך ארץ איתא ב"ה"ל אכל אמוי כחמיס אשת חמיו אסורה מפני מילתא הינן אסורה מותרת לו(, א) סוטה מג.

גליון הש"ס

גמ' ובאי משמע דהאל לישאנא דקשה הוא. ע"י מדרש רבה פפרה מולדות פ' סד בסופו את כל האלות האל:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואשת אחי האם מן האב וכו' דהיא נמי שמייה משום דבתוריייהו איבא דל אב: (ב) ד"ה ד' נשים וכו' אין לה הפסק שלמעלה וכו' הויא מן שמייה הויאל ואתא מן התורה וכן אשת אבי אביו הויאל ואשת אב הויא דאורייתא וכן אם אביו למעלה מהן וכו' ואם איז אביו כנ"ל ומכאן אפי נמחק פסעמיס: (ג) ד"ה ומהן וכו' למעלה מאשת אחי אמו הסידי: (ד) תוס' ד"ה רב יהודה אמר כהכא ראינן: (ה) ד"ה אי הכי וכו' מהאם את אב חמיו לא כי"צ ק הגיה מהרש"ל ועיין בש"ת הצ"ח פ' י:

תוספות ישנים

דלא אפשר בתשובה דאין יודע למי משלם אתה להקשות יעשה מהן זכרי רבים (נ"ק ד; ד) ומי"מ אין זה תשובה כתיקונה כיון דהיני משלם לאחור שגול: הני אפשר בתשובה וכלנך שלם הוליד יו"ל דלא חשיב קן הוי משועל לא יוכל לתקון (לקמן כג:); עד שבה שלמה ועשה לה אונים. וא"ת הם פרק שטיין פסקן (עירובין כא:) חשיב ערובין ונע"י דקלמך כעשה שחקן שלמה ערובין וידיס וחמאי לא חשיב שניות דהכא יו"ל דלא חשיב אלא דבר התלוי בתכמה ובספרות הלב. אכל הכא אין הדברי תלוי בתכמה אלא להממיר ולעשות סייג לתורה:

תוס' חד מקבאי

חנו רבנן מה הן שניות אם אמו ואם אביו ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו פ"י כל הני אין להן הפסק דאם אמו ואם אבי אביו ואשת אבי אביו ואשת אבי (אבי)

אמו (אסור) עד סוף כל הדורות. אמר רב (ארבע נשים) יש להן הפסק. ונקט רב בידיה תלת אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן (האב) וכלת בתו אבל כלת בנו וכלת בן בנו עד סוף כל הדורות אין להן הפסק. וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו.

אי עבד ליה תשובה מעלייתא, כדכתיב (והשע יד) שובו בניס שוביכם ארצא משבותיכם ואמרתין נמי (ובתוכ ב.ב.) כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן (שם). הני לא אפשר בתשובה. מדות שגחל את הדינס אי אפשר לו בתשובה, שהרי משבותו תלוי בשנת גולה, דכתיב והשיב את הגולה, והוא אינו יודע למי יחזיר, ואע"ג דאמרתין יעשה בתן זכרי רביס, אין זו תשובה מעליא, מאחר שאיט משיב לנעלים, אלא שצירכו לו המוטב (שם). ועשה לה אונים. שטיקן עירובין וידיס וגזר על השניות

כי אם כל הסועצות האל. גבי עריות כתיב ומשמע התועצות הקשות:

מכלל דיש רכות. וקלות מהן ואסורות: **אלה**. במדות כתיב(כי תועצת ה' כל עושה אלה כל עושה עול ומדקלמך יותר משל עריות מכלל דהא(לאו קשה הוא: **בכתיב אלה**. מכל התועצות האלה ונכרתו(:

עריות אפשר בתקנה. כל זמן שלא הוליד ממזר יפרוש הימנה ויתחרט אכל מדות גזל את הרביס הוא ואינו יודע למי יחזיר ואע"ג דקיימא לן(יתקן כהס זכרי רביס לאו תשובה מעלייתא הוא: ואון. לשון אונים בית אחיזה כדלמך צעירובינ(ליימד דעת את העס דלגמרה בסמיני טעמא ואסברה צדדמי גמר מילתא ממילתא והזיזר על דברי סופריס כדכתיב ויותר מהמה בני הוהר(הוהר צדברי סופריס יותר מדברי תורה וגזר על השניות: **אונים**. של קופה לאחור כהן הקופה ומשתמרת שלא תפול ה"נ ע"י שניות מתרחקין מן העריות: **פרעטו**. ט הגיליחו לאיסיור והוסקי עליו כדי שלא תעצור זו. כמו גדל פרעט(**ושמרתם את משמרתי**. גבי עריות כתיב: **אם אמו**. כמו כתיבא(וגזר רבנן על אם אמו כדי שלא יפגע בלמנו. וגזרו נמי בלס אביו משום אם אמו ואע"ג דגזירה לגזירה הוא כדלמך לקמן(משום דתרויייהו אימא רבתא קרו להו: **ואשם אבי אביו**. משום אשת אביו הכתובה(:

ואשם אבי אמו. ואע"ג דלשת אבי (אם) אמו גזירה משום אשת אבי אביו דתרויייהו אכל רבא קרו להו והילכך חדא הוא: **ואשם אחי האב מן האם**. דמן התורה ערות אחי אביך כתיב(ואמרינן לקמן כהנא על יבמתו(דבאחי אביו מן האב קמחשעי אכל אם היה אחיו של אביו מן האם שריא וגזרו רבנן עלה משום אשת אחי אביו מן האב: **ואשם אחי האם מן האב**. כגון נפתלי אחי יוכבד מנאזיה ונשא אשה אסורה לאהרן משום שניה דלע"ג דלשת אחי אמו לא כתיבא גזרו כה רבנן היכא דהוא אחי אמו מן האב גזירה משום אחי אביו מן האם דהויא נמי שנייה (א) ואיכא דל אבי אכל אם היה נפתלי אחי יוכבד מן האם ולא מן האב מיבעי לקמן בגמרא (נ"ב) אי גזור רבנן עלה אי לאו: **וכלס כנו**. גזור משום כלתו: **וכלס כסו**. מפרש טעמא לקמן (שם) גזירה משום כלת כנו: **חורגו**. בן אשתו: **ואסור כנס חורגו**. לקמן פריך הא דלוריימא היא את בת

כנה ויקרא יח) וחמאי תני לה כהדי שניות: **הא פסיקא ליה**. בת חורגו לעולם אסורה לו: **הא לא פסיקא ליה**. בת אשת חמיו האסורה לו משום אחות אשה הויאל ולחחר מימת אשתו מותרת לו לא פסיקא ליה: **ד' נשים שניות יש להן הפסק**. שלמעלה מהן ולמטה מהן מותר. אכל האחרות כגון אם אמו אין (א) להם הפסק שלמעלה הימנה עד סוף כל הדורות הויא נמי שנייה וכן אשת אבי אביו ואם אביו אכל למעלה מהן עד לעולם אסור כגון אשת אבי אביו ואם אביו אכל אשת אביו אכל אשת אביו גמיר דלרבע יניחו: **אשם אחי האם מן האב**. היא לכהה שנייה אכל אשת אחי אם אמו מותרת: **ואשם אחי האב מן האם**. לכהה שנייה אכל אשת אחי אביו מן האם מותרת וטעמא משום דלא שייכא כהו ערוה דלוריימא אכל אם אמו דשייכא כדורותיה ערוה דלוריימא כגון אמו ואשת אבי אביו יש כדורותיה אשת אכ דלוריימא ואם אביו נמי לע"ג דלא שייכא כדורה ערוה דלוריימא אין לה הפסק ואסורה אף אם אביו אביו דמיחלפא בלס אם אמו: **וכלסו**. יש לה הפסק. ולקמן פריך היכי חשיב כלתו כהדי שניות הא דלוריימא היא ומתוך אימא כלת בתו דחשבינן לה לעיל כשניות וקלמך רב דיש לה הפסק הויאל ולא שייכא כה איסור כלת דלוריימא הילכך כלת בת בתו שריא אכל כלת כנו אין לה הפסק וכלת בן כנו נמי אסירא הויאל ושייכא כדורות הללו איסור כלת דלוריימא: **אשם אבי אמו**. יש לה הפסק ושרינן אשת אבי אביו אמו הויאל ולא שייכא כדורות הללו אישות אכ דלוריימא: **וסימן**. הא דלוסיף זעירי דעילאי דרב הוא דור אחד למעלה משניות דרב דחשיב אשת אחי האם חו של זעירי דור אחד למעלה (א) **אשם אבי אמו מחלפא בלשם אבי אביו**. דאי אמרת יש לה הפסק אחי למימר בלשת אבי אביו יש לה הפסק והתם איכא בלאותס דורות אישות דלוריימא: **הסם שניח דלוינ**. למשפחת אביו אדם רגיל לינך ויודע שיש שם קורבה יותר מאמו הילכך לא מיחלפי:

כיצד פרק שני יבמות

כא.

רב יהודה אמר (א) ואון וחקר. והא דלמך פרק שני דעירובין (דף כא:) כעשה שחקין שלמה נטילת ידיס ועירובין ילאת בת קול ואמרה כו' ולא חשיב שניות שמא אחר בת קול תקנה: **ומותר באשת חמיו**. ירושלמי אשת חמיו אסורה משום(מרלית העין וא"ת מורה היא לאסור(הא דור נשא רלפה בת איה וקלמך נמי שני חורגין שגדלו צבית אסורה מפני מרלית העין רבי חנינא אומר יסבון באתרא דלא חכימי להו ומעשה צפרוצינליא בלחד שהיה טבחו טבח ויינו מווג לישא אשת חמיו ואפסקדיה ר"ת לטעודהיה ואע"ג דשמעתין שרי להו אשת חמיו ומורגו שמא ט) אחר כך אסרוס ומייהו כסוף משום מלחמה (א מוכיח סוגיא דלא חייטינן למרלית העין גבי חורגה הגדילה בין האמין: **אי הכי אשת חמיו נמי**. מאס (א) אם חמיו לא מנאי למיפוך דמימא ליה איני מותרת לך כו' דבעיא היא לקמן אם שניות דרבי חייא יש להן הפסק או לא: לא

עניות של מדות יותר מעונשין של עריות שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן א³ אלה אל קשה ואלה קשה מאל גבי עריות נמי הא כתיב א⁴ אלה ההוא למעוטי מדות מכרת אלא מאי חומרייהו הני אפשר בתשובה הני לא אפשר בתשובה רב יהודה אמר מהכא ⁵ ואון וחקר תקן משלים הרבה ואמר עולא ⁶ א"ר אלעזר קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אונים עד שבא שלמה ועשה לה אונים ר' אושעיא אמר מהכא ⁶ פרעוהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור אמר רב אשי משל דר' אושעיא למה הדבר דומה לאדם משמר פרדס משמרו מבחוץ כולו משתמר משמרו מבפנים שלפניו משתמר שלאחריו אינו משתמר והא דרב אשי ⁷ בדותא היא התם שלפניו מיהא משתמר הכא אי לאו שניות פגע בערוה גופה רב כהנא אמר מהכא ⁷ ושמרתם את משמרת(י עשו משמרת למשמרת(י א"ל אביי לרב יוסף הא דאורייתא היא דאורייתא ופירשו רבנן כל התורה נמי פירשו רבנן אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא: ת"ר ⁸ מה הם שניות יאם אמו יואם אביו יואשת אבי אביו יואשת אבי אמו יואשת אחי האב מן האם יואשת אחי האם מן האב יוכלת בנו יוכלת בתו יומותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו יוחורגו מותר באשתו ובתו ואשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך בת חורגו דאורייתא היא דכתיב ⁹ את בת בנה ואת בת בתה משום דקבעי למיתני סיפא אשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך ואע"ג דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא גזור ביה רבנן תנא רישא נמי בת חורגו אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך ובתי אסורה לך דהויא אחות אשתו הא פסיקא ליה הא לא פסיקא ליה: אמר רב יארבע נשים יש להן הפסק נקוט רב בידיה תלת אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלתו וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו אמר רב נחמן בר יצחק וסימוניך דעילאי דרב ורב מאי טעמא לא חשיב ליה מיחלפא ליה באשת אבי אביו וזעירי להתם שכיח ואזיל להכא לא שכיח ואזיל כלתו דאורייתא

כנה ויקרא יח) וחמאי תני לה כהדי שניות: **הא פסיקא ליה**. בת חורגו לעולם אסורה לו: **הא לא פסיקא ליה**. בת אשת חמיו האסורה לו משום אחות אשה הויאל ולחחר מימת אשתו מותרת לו לא פסיקא ליה: **ד' נשים שניות יש להן הפסק**. שלמעלה מהן ולמטה מהן מותר. אכל האחרות כגון אם אמו אין (א) להם הפסק שלמעלה הימנה עד סוף כל הדורות הויא נמי שנייה וכן אשת אבי אביו ואם אביו אכל למעלה מהן עד לעולם אסור כגון אשת אבי אביו ואם אביו אכל אשת אביו גמיר דלרבע יניחו: **אשם אחי האם מן האב**. היא לכהה שנייה אכל אשת אחי אם אמו מותרת: **ואשם אחי האב מן האם**. לכהה שנייה אכל אשת אחי אביו מן האם מותרת וטעמא משום דלא שייכא כהו ערוה דלוריימא אכל אם אמו דשייכא כדורותיה ערוה דלוריימא כגון אמו ואשת אבי אביו יש כדורותיה אשת אכ דלוריימא ואם אביו נמי לע"ג דלא שייכא כדורה ערוה דלוריימא אין לה הפסק ואסורה אף אם אביו אביו דמיחלפא בלס אם אמו: **וכלסו**. יש לה הפסק. ולקמן פריך היכי חשיב כלתו כהדי שניות הא דלוריימא היא ומתוך אימא כלת בתו דחשבינן לה לעיל כשניות וקלמך רב דיש לה הפסק הויאל ולא שייכא כה איסור כלת דלוריימא הילכך כלת בת בתו שריא אכל כלת כנו אין לה הפסק וכלת בן כנו נמי אסירא הויאל ושייכא כדורות הללו איסור כלת דלוריימא: **אשם אבי אמו**. יש לה הפסק ושרינן אשת אבי אביו אמו הויאל ולא שייכא כדורות הללו אישות אכ דלוריימא: **וסימן**. הא דלוסיף זעירי דעילאי דרב הוא דור אחד למעלה משניות דרב דחשיב אשת אחי האם חו של זעירי דור אחד למעלה (א) **אשם אבי אמו מחלפא בלשם אבי אביו**. דאי אמרת יש לה הפסק אחי למימר בלשת אבי אביו יש לה הפסק והתם איכא בלאותס דורות אישות דלוריימא: **הסם שניח דלוינ**. למשפחת אביו אדם רגיל לינך ויודע שיש שם קורבה יותר מאמו הילכך לא מיחלפי:

למעוטי מדות מכרת. דק"ד אמנא כיון דעול מדות נקראו תועבות הוה אמנא הני קין ככלל כל אשר יעשה מכל התועבות, אי לא כתב אלה דמשמע מיעוט, ולא משום גו"ש, דאפילו כתב אלה לא דיינין דאין אדם דן גזירה שוה מעטמא אל"כ למזו מרבותיו, ולא מק"ו דהאי אפשר בתשובה והאי לא אפשר בתשובה, דאין עושין מן הדין, אלא מתשעמוחו דפריסיס((שם). אלא מאי חומרייהו. דמדות כיון דבעריות איכא כרת וצדיקה ליכא כרת (שם). הני אפשר בתשובה. עריות מועלת תשובה שאלא מאי חומרייהו. דמדות כיון דפסורו מידי כריתתן (שם). הני לא אפשר בתשובה. מדות שגחל את הדינס אי אפשר לו בתשובה, שהרי משבותו תלוי בשנת גולה, דכתיב והשיב את הגולה, והוא אינו יודע למי יחזיר, ואע"ג דאמרתין יעשה בתן זכרי רביס, אין זו תשובה מעליא, מאחר שאיט משיב לנעלים, אלא שצירכו לו המוטב (שם). ועשה לה אונים. שטיקן עירובין וידיס וגזר על השניות

עין משפט ונר מצוה

יח א (מ"י פ"א מהל' אישות הלכה ו סמג לאון קי קנן טור אה"ע סימן טו):
יב ב מ"י פ"ז מהל' נגבה הלכה יב סמג לאון קנן טוש"ע ח"מ סימן רלא סעיף יז:

ב ג מ"י פ"א מהל' אישות הלכה ו סמג לאון קי טוש"ע אה"ע סימן טו סעי' ב:

כא ד מ"י שם טוש"ע שם סעי' ד:

כב ה מ"י שם טוש"ע שם סעיף ו:

כג ו מ"י שם טוש"ע שם סעיף ו:

כד ז מ"י שם טוש"ע שם סעיף ח:

כה ח מ"י שם טוש"ע שם סעיף ט:

כו ט מ"י שם טוש"ע שם סעיף יז:

כז י מ"י שם טוש"ע שם סעיף כ:

כח כ מ"י שם טוש"ע שם סעיף כד:

כט ל מ"י שם טוש"ע שם סעיף יא:

ל מ מ"י שם טוש"ע שם סעיף יח:

יחזקאל

תורה אור השלם
1. כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניהם ותמאסו וקראו: ויקרא יח כז
2. ויָקַח מִנְּהָם הַמְּלוּכָה וַיְרַבֵּת אֹתוֹ בְּרִית וְיָבֹא אֹתוֹ בְּאֵלָה וְאָתַן אֵילֵי הָאָרֶץ לָקֵד:

יחזקאל יז יג

3. כי תועבת י' אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול: דברים כה טז
4. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ויבחרו הנפשות העשות מקרב עמם:

ויקרא יח כט

5. ויתר שוקה קהלת הכם עוד לפני דעת את העם ואון וחקר תקון משלים תרבה:

קהלת יב ט

6. פרעוהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור:

משלי ד טו

7. ושמרתם את משמרת(י לבלתי עשות מחקות התועבות אשר נעשו לפניכם ואל תשכחו בדם אני יי אלהיכם: ויקרא יח ז
8. ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תחק לגלות ופרוקה שוקה הנה ומה הוה: ויקרא יח יז

מוסף רש"י

עונשין של מדות. אם עושה כזן עול. מעונשין של עריות. אם נגשל כזן שוה נאמר בהן אל. עריות דכתיב את התועבות האל, וזה נאמר בהן אלה. במדות כתיב אלה, דכתיב כל עושי אלה כל עושי עול (שם). ואלה קשה מאל. דמשום הכי הוסיף הכתוב אלא שגחל את הדינס אי אפשר לו בתשובה, שהרי משבותו תלוי בשנת גולה, דכתיב והשיב את הגולה, והוא אינו יודע למי יחזיר, ואע"ג דאמרתין יעשה בתן זכרי רביס, אין זו תשובה מעליא, מאחר שאיט משיב לנעלים, אלא שצירכו לו המוטב (שם). ועשה לה אונים. שטיקן עירובין וידיס וגזר על השניות

רב יהודה אמר (א) ואון וחקר

כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן (שם). הני לא אפשר בתשובה. מדות שגחל את הדינס אי אפשר לו בתשובה, שהרי משבותו תלוי בשנת גולה, דכתיב והשיב את הגולה, והוא אינו יודע למי יחזיר, ואע"ג דאמרתין יעשה בתן זכרי רביס, אין זו תשובה מעליא, מאחר שאיט משיב לנעלים, אלא שצירכו לו המוטב (שם). ועשה לה אונים. שטיקן עירובין וידיס וגזר על השניות

^[1] עריות ועל ידי קי אחוזין ישראל במלכות, שמרחקו מן העצירה, כדרך שגם לחאם ככלי שיש לו בית יד משאין לו (שדרבין בא).